

ガリアックス事案に関する意見書

アルコール系57%・炭化水素系43%の混合燃料（ガリアックス）が地方税法上の「燃料炭化水素」に該当するか否かを、個別消費税と一般消費税の体系差異を踏まえて論じた意見書。

【年度】 2001年

【税目】 地方税（軽油引取税）

【手続】 意見書

【事件番号】 —

【出典】 —

【公開用編集】 公開用に編集し、必要に応じて匿名化（黒塗り）しています。本文は2ページ目から始まります。

意見書

一 本件の争点

本件の争点はアルコール系成分 57%、炭化水素系成分 43% からなり、比重 0.76 のガイアックスが地方税法 700 条の 3 第 4 項にいう「燃料炭化水素」に該当するか否かである。

二 この問題を検討するに際して、まず、間接税法における個別消費税の体系と一般消費税の体系の差異を明確に理解しておく必要がある。

ここでは理解しやすいように、旧物品税法と現行消費税法の違いで説明しておこう。旧物品税は、いうまでもなく、は物品税法に基づいて課税されていたが、そのために物品税法は「第一条で「別表に掲げる物品には、この法律により物品税を課する」と規定していた。いわゆる揚名主義で、課税する物品を一つ一つ法律に明記していかなければならないシステムである。したがって、法律及び別表を見てそこに名前がなければ課税されない。そうすると、物品税が課せられているものよりもぜいたくな新製品が発売されたときに直ちに課税できるだろうか。新製品だから別表に名前が載っているはずがなく、課税できないことになる。課税するためには、いうまでもなく、法の改正が必要であった。

この仕組みを一八〇度変えたのが「消費税法」であった。消費税法では、まず第四条で「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する」と規定する。すべての取引を課税対象にするのである。そのうえで、第六条において「国内において行われる資産の譲渡のうち、別表第一に掲げるものには消費税を課さない」という規定を設けている。これにより今度は逆に恩恵的に非課税にするものだけを法律（別表）に明記すればよいことになった。そうすると、新製品は当然法律（別表）には明記されていないので自動的に課税しうることになるのである。したがって、一度法律を制定すれば後は法律の改正なしに自動的に課税対象を拡大できることになる。このような、方式が租税法律主義の理念に相応しいかどうかはともかく、課税対象外商品の開発による租税回避を防止するという観点からは効率的な制度といわざるを得ないであろう。

三 本件の軽油引取税はまぎれもなく個別消費税であり、法律に明記された課税物品のみが課税対象になる。従って、課税対象と類似のものが新たに販売された場合であっても、法律上課税対象に含まれていない場合には新たな立法措置を講じて課税対象に含まれることを明記しない限り課税できない。近時、このような対応をせざるを得なかった問題として、発泡酒課税問題があり、発泡酒は酒税法上ビールに該当しない以上、ビールの概念を拡大してビールの税率を適用できないため、租税特別措置で特例税率を明記したことになる（措置法八七条の四）。このように、個別消費税の下では類似商品であっても法律上課税対象に含めていない限りは課税できないのであり、その手間を省くために概念を拡張して

解釈し、実質的に課税対象を拡大することは租税法律主義の法理からして許されないことになる。

四 現行法の課税対象の体系的理解

以上のことを前提に現行の軽油引取税の検討するが、現行法の体系を理解するためにはその視野を自動車燃料課税体系全体に一度広げてみなければならない。なぜならば、軽油引取税はそれ自体が独立した課税大系を構成しているというよりは、揮発油や石油ガス等の自動車燃料に対する課税制度を整備・調整するなかで、形成されてきたものだからである。従って、本件の課税要件を検討するためには、石油ガス税、揮発油税の三税の体系的な関係を正確に理解しておく必要がある。

本意見書では、従来の歴史的な経緯は省略し、まず現行の自動車燃料課税体系を整理しておこう。前述の三税の課税物件は次のように規定されている。

①石油ガス税…炭化水素で温度一五度一気圧において気状のもの（石油ガス税法二条）

②揮発油税…温度一五度において〇．八〇一七を超えない比重を有する炭化水素（揮発油税法二条）

③軽油引取税…温度一五度において〇．八〇一七を超え、〇．八七六二に達するまでの比重を有する炭化水素）（地方税法七〇〇条の二第一項第一号）

すなわち、現行の燃料税体系は図示すると次のように体系的に分類されているといえよう。

気状炭化水素＝石油ガス税
液状炭化水素で比重 0.8017 未満＝揮発油税
液状炭化水素で比重 0.8017～0.8762＝軽油引取税

このことを前提として、本件の「燃料炭化水素」や「みなし揮発油」（揮発油税法六条）等の租税回避防止規定も設けられていることに留意しなければならない。

五 租税回避防止規定の体系的理解

課税対象の核心は、前述のように、「炭化水素」であり、その状態に応じて課税する税の種類が区分されている。しかし、個別間接税体系の下では租税回避行為が生じやすいので、類似商品にも課税できるような防止規定が各税法に設けられている。例えば、石油ガス税法では二条第一号かっこ書き「炭化水素とその他の物との混合物でその性状及び用途が炭化水素に類する物を含む」や、揮発油税法六条の「揮発油に炭化水素以外のものを混和」したもの等がその代表例である。本件の争点である「燃料炭化水素」もこのような租税回避防止規定の一つであり、同法七〇〇条の二第三項は「炭化水素油（炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状である物を含む。以下同じ。）で軽油又は揮発油（揮発油税法（昭和三十二年法律第五十五号）第二条第一項に規定する揮発油（同法第六条において揮発油とみなされる物を含む。）をいう。以下同じ。）以外のもの（同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当する物を含む。以下本節において「燃料炭化水素油」という。））」と規定している。

これらの規定の解釈に際して共通の要件は「混合物」「混和」であるが、石油ガス税法等ではどのように解釈され、運用されているのであろうか。

石油ガス税法二条第一項かっこ書きについては、同法の基本通達が「たとえば、石油ガスに着臭材を混入したものをいうものとする」（同法基本通達二条3）として取り扱い、また、揮発油税法六条については「その含有する炭化水素が使用目的上の基礎的な成分をなすもの」（同法基本通達第六条一（2））として取り扱っている。こうした取扱いは、自動車燃料課税が「炭化水素」に対する課税制度であることを反映したものであり、「混合物」とか「混和」という概念の解釈に際して、当該混和物の主成分はあくまで炭化水素であることを前提として取り扱っていることがうかがえる。そして、このような取り扱い自体は現行法の体系的理解に即したものとといわねばならない。なお、航空機燃料税法にも「炭化水素とその他の物との混合物」という規定があるが、同法の取り扱いにおいても「単一の炭化水素または炭化水素油に炭化水素油以外の化合物、例えば、メタノール等を混和して生じたものをいう」として取り扱っており、あくまでも主成分は炭化水素であることを前提としている。

そうすると、本件引取税における特例的課税物件である「炭化水素とその他の物との混合物」も、課税対象の核心が炭化水素であることと、前述のような他の規定の取り扱いとの整合性を考えれば「炭化水素を主成分とした混合物」と解するのが体系的な解釈であろう。

六 本件の結論

そうすると、本件ガイアックスは請求入提出の資料によれば、アルコールを中心とした自動車燃料であり、炭化水素が含まれているとはいえ、法が予定している「炭化水素を主成分とした混合物」とまではいえないので、本件課税処分は違法と解される。仮に、この

ような燃料を非課税にするのが不合理だとしたら、それは立法措置を待つしかないと思われるし、環境問題をも考慮すると、今後の立法ではむしろ積極的に非課税を明記することが望まれるものとさえいえよう。

また、仮に、本件の課税要件である「炭化水素とその他の物との混合物」は、条文だけを単独にとりあげて形式的に解釈し、被請求人が主張するように「炭化水素が主成分ではない、他の物との混合物」さらには「炭化水素が一滴でも入っている混合物」と解釈できるとしよう。そのような解釈は「原酒が一滴でも入っていればウイスキー」として取り扱い、強い批判にさらされてきたかつての酒税法を連想させ、社会的非難に耐えられないこと、納税者の予測可能性を担保する租税法律主義の趣旨に反すること、さらには、個別消費税方式を採用している現行自動車燃料関係税の体系的理解に反することはいうまでもないが、それ以上に、このように解すると、かえって本件ガイアックスに軽油引取税を課することが現行法の明文規定に反することになる。しかし、この点及び過少申告加算税の減免事由の存在に言及するまでもなく、前述の意味で、本件課税処分は地方税法七〇〇条第四項の燃料炭化水素に該当しない物品に課税した違法な物であるので、本件課税処分及び過少申告加算税の取消を免れないと解する。